

1500130-85.2017.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luiz Fernando Angiolucci

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004817/2017, 113794, 1300/2017/505, 113794, 1300/2017/505

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTINA DOS SANTOS PIEDADE

Vistos etc.

Trata-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500130-85.2017.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004817/2017, 113794, 1300/2017/505, 113794, 1300/2017/505

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTINA DOS SANTOS PIEDADE

Vistos etc.

Trata-se de pedido de extinção de punibilidade da pena de multa formulado pelo Ministério Público em relação ao réu CRISTINA DOS SANTOS PIEDADE, considerando o valor irrisório apurado.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

De fato, o valor da multa penal imposta ao sentenciado não faz jus a movimentar toda a máquina judiciária para o prosseguimento da ação. Assim, considerando o valor atualizado da multa penal, considerando que o artigo 17 da Lei Estadual nº 16.498/2017 alterou o artigo 1º da Lei nº 14.272/2010, para dispor que a Procuradoria Geral do Estado:

"Fica autorizada a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim, como requerer a desistência daquelas ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs.

O artigo 51 do Código Penal estabelece que se aplica à multa as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, e, por fim, acolhendo a manifestação ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da sentenciada C.S.P., exclusivamente em relação à pena de multa, em razão da atual ausência de interesse de agir. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos. Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.

Intimem-se.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Angiolucci

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA